REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLJA
Dalese - Iziazne. Date / Data 18 / 04 / 2017
Nr.Orgv Org.jed 01
Nr.Prot. Br.Prot. 134/17
Nr. Faqeve. Br. Strana. 4
Ferizaj - Uroševac

KONTRATË

PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM AFATGJATË TË PRONËS SË KOMUNËS

E lidhur në Ferizaj me datën: **18.04.2017** në mes të palëve kontraktuese:

1. **Komuna Ferizaj, të cilën e përfaqëson kryetari i komunës z. Muharem Svarqa, në njërën anë (në tekstin vijues: Komuna).**

2. **N.T.P "Cadi Komerce" me Nr.Biznesit 80011580 pronar Sadri Gashi.**

Neni 1.

LËNDA E KONTRATËS

1.1 Lënda e kësaj kontrate është dhënia në shfrytëzim në afatgjatë për periudhën kohore **për 90 vite** e ngastrës-ave kadastrale **Nr. 629-1 në** vendin e quajtura **"Bregu",** me kulturë Bujqësore-Kullosë e klasës së 2 (dytë), zona katastrale-**Babush** e Komunës Ferizaj në sipërfaqe prej **2000 m²**, e cila merret me **prodhimin e brushave, fshisave, kofeve, lopatave për pastrim, gjokereve, fiber, goma për dritare, shpuza si dhe tufa,** në të cilën me rrumbullaksimin e procesit të prodhimit do të punësohen **45 (Katërdhjetë e Pesë) punëtorë.**

Neni 2.

2.1 Palët kontraktuese janë dakorduar që paluejtshmëria nga neni 1, paragrafi 1.1. i kësaj kontrate ti jepet në shfrytëzim afatgjatë për **periudhën për 90 vite,** duke llogaritur nga **18 Prill 2017.**

Neni 3.

3.1 Shfrytëzuesit i jepet në shfrytëzim afatgjatë nga neni 1. Paragrafi 1.1 i kësaj kontrate me kushtet si vijon:

a) Të veproj sipas planit ideor, planit të biznesit dhe planit dinamik të investimeve të prezentuar, i cili do të jetë pjesë përbërëse e kësaj kontrate, në bazë të lejes që e lëshon Drejtoria për Urbanizëm.

b) Të punësoj numrin e punëtorëve të paraparë me plan ideor, plan të biznesit dhe planin dinamik të investimeve, të cilët duhet të jenë të regjistruar në Administratën Tatimore të Kosovës si punëtor të rregullt.
c) Gjatë punësimit të punëtorëve përparësi duhet të kenë ata që janë nga Komuna e Ferizajt, me përjashtim të ekspertëve të cilët nuk i gjen në komunën e Ferizajt.
d) Të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e ambientit, në përputhje me ligjet në fuqi dhe akteve të tjera nënligjore që mbulojnë fushën e ambientit.
e) Përfituesi **N.T.P "Cadi Komerce"** obligohet që shpenzimet rreth ndërtimi të infrastrukturës (rrjeti i ujësjellsit, kanalizimit, asfaltimi i rrugës etj) në hapësirat e caktuara për nevojat e tija do ti përballojë me vetë financim.
f) Obligohet që të përmbush vlerën e investimit të paraparë me planin ideor, planin e biznesit dhe planin dinamik të investimeve të paraqitur në aplikacion.

Neni 4.

4.1 Shfrytëzuesi nuk mund t'ia bartë personit fizik apo juridik të drejtën e shfrytëzimit të tokës nga neni 1, paragrafi 1.1. të kësaj kontrate, as të ndërmerr kurrfarë veprimi juridik që është në kundërshtim me kushtet dhe ligjet e dhënies në shfrytëzim të kësaj toke dhe me destinimin e caktuar me këtë kontratë.
4.2 **N.T.P "Cadi Komerce"** nuk mund ta bartë të drejtën e shfrytëzimit sepse ai është vetëm shfrytëzues i parcelave të parapara në nenin 1 kurse pronar është Komuna e Ferizajt.

Neni 5.

5.1. Shfrytëzuesi është i obliguar që të fillojë ndërtimin e objektit prodhues brenda afati të paraqitur në palnin ideor, planin e biznesit dhe palnin dinamik të investimeve të cilat e ka prezentuar gjatë aplikimit në marrjen në shfrytëzim, si dhe të fillojë prodhimin e paraparë me plan ideor, plan biznesi dhe planin dinamik të investimeve, duke llogaritur nga dita e nënshkrimit të kontratës.
5.2 Shfrytëzuesi si për aplikim për leje ndërtimore, ashtu edhe për ndërrim destinimi duhet të bëj konform ligjeve në fuqi si dhe është i obliguar të bëj të gjitha pagesat e parapara me rregulloret dhe ligje për secilën prej procedurave të cekura më lartë dhe procedurave tjera.

Neni 6.

6.1. Në rast që shfrytëzuesit për arsye objektive nuk mund të përfundojë punët sipas afateve të parapara me nenin 5, paragrafi 5.1 të kësaj kontrate, është i obliguar që për këtë ta njoftojë komunën dhe të kërkojë nga komuna afat shtesë, por jo më shumë se 3 muaj.
6.2. Në rast se komuna e refuzon kërkesën e shfrytëzuesit për vazhdimin e afateve për përfundimin e punëve të caktuara në nenin 5 paragrafi 5.1 të kësaj kontrate, kjo kontratë konsiderohet e shkëputur dhe do të veprohet sipas kushteve për shkëputjen e kontratës para afatit.

Neni 7.
SHKËPUTJA E KONTRATËS

7.1 Komuna do ta shkëput këtë kontratë me veprim të njëanshëm në rast se:
a) Shfrytëzuesi nuk i përfundon punimet për ndërtimin e objektit dhe nuk fillon prodhimin sipas afateve të parapara me nenin 5 paragrafi 5.1 të kësaj kontrate.
b) Nuk kërkon nga Komuna vazhdimin e afateve të parapara për përfundimin e punëve apo kur komuna refuzon kërkesën për vazhdimin e afateve.

c) Nuk e ndërton objektin sipas projektit (elaboratit) për të cilin i është dhënë leja e ndërtimit.
d) Në rast se pala e ndryshon destinimin pa leje të organeve kompetenete për të cilën i është dhënë toka në shfrytëzim dhe bën ndërtime ose intervenime në pronë pa leje të organeve komunale dhe atyre shteterore mund t'i shkëputet kontrata.
e) Vepron në kundërshtim me nenin 4 paragrafi 4.1 të kësaj kontrate.
f) Nuk e ushtron veprimtarinë sipas nenit 5 të kësaj kontrate.
g) Me aktgjykim të plotëfuqishëm të gjykatës ndërmarrja konsiderohet se ka falimentuar, është likuiduar ose i është ndaluar ushtrimi i veprimtarisë, si dhe kur shfrytëzuesi për çfarëdo arsye pushon të ekzistoj si person juridik.
h) Nëse i duhet prona Komunës, për çështje të interesit të përgjithshëm, ose me ndryshimet e planeve urbanistike konform ligjeve që rregullojnë këtë fushë, Komuna mund ta merr pronën e saj dhe të kompensoj shfrytëzuesin për investimet në përputhje me vlerat e tregut.
i) Nëse mësohet se informatat e dhëna të paraqitura në aplikacion, në plan të biznesit, në plan ideor, në planin dinamik të investimeve ose dokumente tjera të cilat pala i ka paraqitur, nuk janë saktë, të njëjtit mund t'i shkëputet kontrata me paralajmërimin e caktuar në afat prej 3 muajve.

7.2 Në rast se Komuna e shkëput kontratën në mënyrë të njëanshme për ndonjërën nga shkaqet e parapara në paragrafin 7.1 të këtij neni, shfrytëzuesit do ti mirret e drejta e shfrytëzimit të tokës e cila i është dhënë në shfrytëzim dhe komuna nuk mban kurrfarë përgjegjësie për dëmet që do ti shkaktohen shfrytëzuesit.

Neni 8.

8.1 Në rast se shfrytëzuesi në mënyrë të njëanshme e shkëput kontratën, si dhe në rastin kur skadon afati i paraparë me këtë kontratë për shfytëzimin e paluejtshmërisë dhe me kontratë tjetër nuk vazhdohet e drejta e shfrytëzimit të saj, shfrytëzuesi është i obligur të paraqet komunës kërkesën me shkrim për arritjen e marrëveshjes për fatin e objekteve të ndërtuara.
8.2 Në rast se shfrytëzuesit nuk mund të arrijnë marrëveshje me komunën për fatin e objekteve të ndërtuara është i obliguar që në afat prej 3 muajve, duke llogaritur nga dita dështimit për arritjen e marrëveshjes për fatin e objekteve ti largojë të gjitha objektet dhe t'ia dorëzojë komunës tokën që e ka pasur në shfrytëzim në gjendjen para marrjes në shfrytëzim.
8.3 Në rast se shfrytëzuesi nuk vepron sipas paragrafit (8.2) komuna do të largojë objektet e ndërtuara nga shfrytëzuesi, kurse shfrytëzuesi është i obliguar që t'ia pagujë shpenzimet e krijuara në këtë rast.

Neni 9.

9.1 Në rast se realizimi i kësaj kontrate e pengon me një vendim ndonjë organ shtetëror, kjo kontratë konsiderohet nule dhe nuk prodhon efekte juridike.
9.2 Për rastin e paraparë në paragrafin 9.1 të këtij neni komuna nuk mban kurrfarë përgjegjësie për dëmet dhe pasojat që do ti shkaktohen me këtë rast shfrytëzuesit.
9.3 Në rastet kur organet tjera shtetërore me përjashtim të Komunës, e pengojnë ose e marrin pronën në posedim ose shfrytëzim ato duhet të bëjnë marrëveshje me Komuna lidhur me çështjen e kompensimit të cilin duhet ta bëjnë konformë vlerës së tragut.

Neni 10

10.1 Mbikëqyrjen e zbatimit të Kontratës ebën Kryetari i Komunës përmes organeve të tij.

Neni 11.

11.1 Kontestet eventuale lidhur me këtë kontratë, kontraktuesit do ti zgjidhin me mirëkuptim dhe marrëveshje, dhe në rast se këtë nuk mund të arrijnë atëherë kontestet do të zgjidhen në Gjykatën Kompetente.

Neni 12.

12.1 Kjo kontratë është përpiluar në ekzemplar të mjaftuar për palën kontraktuese, palët kontraktuese e kanë lexuar dhe kanë kuptuar përmbajtjen e kësaj kontrate, dhe në shenjë të pajtimit të vullnetit të tyre e nënshkruajnë pa vërejtje.

Hartues i kontratës : Liridon Jetishi –Zyrtar i Lartë Ligjorë L. Jetishi

KONTRAKTUESIT

Komuna Ferizaj

Muharem Svarqa
Kryetar i Ferizajt

N.T.P "Cadi Komerce"

Sadri Gashi